Informationsblatt:

Gründe für Rückabwicklungsprozesse

Rückgabe/Widerruf

Ein online Kauf fällt rechtlich unter das Fernabsatzgeschäfts Gesetz. Daher wird dem Käufer automatisch ein 14 tägiges Widerrufsrecht eingeräumt. Dieses schließt auch die Rücksendung von mangelfreier Ware ein. Der Kunde ist nicht dazu verpflichtet einen Grund für seine Rücksendung zu nennen. Die Frist der 14 Tage beginnt mit dem Erhalt der Ware. Der Widerruf des Kunden vom Kaufvertrag muss eindeutig erklärt werden. Diesen kann er per Mail, Telefon oder dem zur Verfügung gestellten Widerrufsformular erklären. Schickt der Kunde die Ware ohne jeglichen Kommentar zurück besteht kein rechtswirksamer Widerruf. Aus Kulanz wird die zurück geschickte Ware jedoch von den meisten Händlern trotzdem angenommen. Es gibt jedoch Ausnahmen im Versandhandel welche nicht einfach zurückgeschickt werden können. Hierzu gehören z.B. Maßanfertigungen und Hygiene Artikel. Bei diesen Artikeln ist ein Widerruf mangelfreier Ware nicht möglich. Unter dem Begriff Maßanfertigung wird rechtlich ein Produkt gesehen welches extra zu den gewünschten Maßen des Kunden angefertigt wird. Hierunter fällt z.B. Kleidung welche nach den Maßen des Kunden gefertigt wurde. Hygieneartikel wie Unterhose oder Erotikspielzeuge können aus Gründen des Gesund-heits-schutzes nicht widerrufen werden, gleich dem stationären Handel. Weitere Ausnahmen sind Veranstaltungsticket mit festem Datum, versiegelte Datenträger (CD,DVD) oder verderbliche Waren wie Lebensmittel z.B. die bestellte Pizza über einen Lieferdienst. (Paragraf 312g Bürgerliches Gesetzbuch)

Stornierung

Ein weiterer Grund für eine Rückabwicklung des Kaufvertrags kann eine Stornierung des Kunden sein. Eine Stornierung von Seiten des Kunden aus, ist nur dann möglich, wenn die Ware durch den Händler noch nicht versandt wurde. Ist die Ware schon versendet muss der Käufer von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Der Käufer hat ebenfalls das Recht eine Bestellung zu stornieren. Gründe können z.B. sein, dass die gewünschte Ware einen falschen Lagerbestand hatte und nicht mehr verfügbar ist oder der Kunde mit fehlenden Adressdaten bestellt hat und dieser auf Nachfrage nicht antwortet. Besonders bei Versand über Marktplätze wie Amazon kann dies passieren. Hier gilt es Lieferfristen einzuhalten. Weiss ich als Händler jedoch das die Bestellung nicht geliefert werden kann oder nicht zugestellt wird, nehme ich als weniger schlimmes Übel eine Stornierung der Bestellung in Kauf. Eine Stornierung ohne Probleme ist für den Händler möglich solange lediglich eine Eingangsbestätigung der Bestellung verschickt wurde. Wurde durch den Händler eine Auftragsbestätigung verschickt ist dieser verpflichtet diese zu erfüllen. Tut er dies nicht kann der Käufer ihn auf Schadenersatz verklagen.

Leistungsstörungen (Beschwerde/Reklamation)

Quellen: https://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap7_0.xml?section=2;section-view=true

https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsst%C3%B6rung

Eine Leistungsstörung beschreibt die Störung eines Schuldverhältnisses zwischen Gläubiger und Schuldner. Das Verhältnis kann dabei ganz / teilweise / endgültig oder auch nur vorübergehend gestört werden. Durch den Gläubiger kann es zu einer Leistungsstörung durch nicht erbrachte Leistung, Verzögerung der Leistung, Schlechtleistung oder einer Schutzpflichtverletzung kommen. Der Gläubiger kann eine Leistungsstörung durch einen Annahmeverzug oder bei Kauf auf Rechnung durch Zahlungsverzug auslösen.

Durch das Leistungsstörungsrecht (BGB §§ 241 bis 432) sind dem Kunden mehrere Verfahren gegeben um eine Leistungsstörung ordnungsgemäß an den Verkäufer heran zu tragen. Diese sollten durch den Händler in folgende Klassifizierungen unterschieden werden

1) Die Beschwerde:
   Eine Beschwerde ist eine negative Äußerung über ein Produkt, Personal oder eine bereitgestellte Dienstleistung. Diese helfen extrem um interne Probleme aber auch Probleme die bei den Kunden auftreten aus der Welt zu schaffen. Ob die Maßnahmen zu einer Verbesserung führen kann anhand der Beschwerdequote errechnet werden.
   Beschwerdequote = beschwerende Kunden / Gesamtanzahl Kunden * 100%

2) Reklamation:
   Meldet der Kunde eine Reklamation ist der Kunde mit der gelieferten Ware oder erbrachten Dienstleistung nicht zufrieden und fordert Nachbesserung oder Ersatz. Hier muss geprüft werden ob es sich um einen tatsächlichen Mangel handelt oder der Kunde lediglich unrealistische Erwartungen an das Produkt hatte.
   Reklamationsquote= reklamierende Kunden / Gesamtanzahl Kunden * 100%

Aufgabenblatt:

Quellen: https://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap7_0.xml?section=2;section-view=true

https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsst%C3%B6rung

Aufgabe 1

Nennen Sie 5 Artikel welche von einem Wiederruf ausgeschlossen sind. Warum sind diese vom Wiederruf ausgeschlossen ?

Aufgabe 2

Ich habe eine falsche Pizza geliefert bekommen darf ich diese einfach widerrufen ? Begründe und stelle einen Lösungsansatz da.

Aufgabe 3

Ein Paket des Kunden kommt kommentarlose zu Ihrer Einrichtung zurück wie verhalten Sie sich ?

Lösungsblatt:

Quellen: https://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap7_0.xml?section=2;section-view=true

https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsst%C3%B6rung

Aufgabe1

Hygieneartikel: Erotikspielzeuge, Unterhemd,Unterhose, BH,Mund und Nasenabdeckung, Socken, Thermometer

verderbliche Lebensmittel: Obst Gemüse,Fleisch, Brot, Milch, Pizza, Burger ,Pasta etc,

Datenträger mit Siegel: DVD,CD,Spiele

Maßanfertigungen: z.B Kleidung,Vorhänge

Veranstaltungstickets mit festem Datum

Aufgabe 2

Nein sie müssen bei dem genutzten Lieferdienst eine Reklamation oder Beschwerde einreichen.

Aufgabe 3

Wurde das Paket neu verpackt in einem Firmenfremden Umkarton verpackt ?

Wenn ja ist es eine Rücksendung. Wenn nein hat der Kunde das Paket womöglich nie erhalten.

Check des Trackings.

Handelt es sich klar um eine gewollte Retoure wird diese geprüft und der Kunde kontaktiert.

Quellen: https://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap7_0.xml?section=2;section-view=true

https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsst%C3%B6rung